contraloria.cl

Base de Dictámenes

mun, incompetencia

NÚMERO DICTAMEN
032261N89

FECHA DOCUMENTO
01-12-1989

NUEVO:
NO

REACTIVADO:
SI

RECONSIDERADO:
NO

RECONSIDERADO PARCIAL:
NO

ACLARADO:
NO

ALTERADO:
NO

APLICADO:
NO

CONFIRMADO:
NO

COMPLEMENTADO:
NO

CARÁCTER:
NNN

DICTAMENES RELACIONADOS

aplica dictamen 63785/75

Acción	Dictamen	Año

FUENTES LEGALES

ley 18695 art/6 ley 10336 art/1 ley 10336 art/6

MATERIA

contraloria no esta facultada para ponderar las ofertas presentadas a una propuesta publica, como asimismo las razones de merito que sirvan de fundamento para rechazar todas o algunas de las ofertas presentadas a una licitacion, maxime cuando concurren antecedentes de caracter tecnico, toda vez que se le entrega a la administracion activa las atribuciones para seleccionar, aun aquella que no fuere la mas baja, siempre que sea conveniente para los intereses fiscales. asi, no puede pronunciarse sobre presuntas irregularidades que se habrian verificado en el proceso de apertura y evaluacion de ofertas correspondientes a propuesta publica solicitada por la municipalidad de santiago, para la

adquisicion de arboles del plan forestacion 1989, donde se opto por una oferta distinta a la del ocurrente, representante legal del vivero "los siete hermanos ltda", ya que acorde lo informado por ese municipio, si bien el precio era superior en un 50 por ciento al suyo, la altura promedio ofrecida por el vivero "plantasan" fue de 4 metros y la del reclamante de 2,10 metros es decir, la del primero fue un 90 por ciento mayor

DOCUMENTO COMPLETO

POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS